Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **002449**
(18 ABR. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 del 21 de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 y Decreto 376 de 2020, los artículos décimo y cuadragésimo sexto de la Resolución No. 2814 del 4 de diciembre de 2023[1] y el artículo séptimo de la Resolución No. 2829 del 5 de diciembre de 2023[2], y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

Asimismo, señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95., num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

La Ley 1333 de 2009, *"Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",* determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus

---

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones".*
[2] *"Por la cual se designan Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, creados mediante Resolución 2814 de 2023 […]".*

respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *"[…] toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), asignando, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. COMPETENCIA:

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo, por ende, competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 2814 del 4 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas […]*"; y "*4. Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. ANTECEDENTES RELEVANTES Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA:

2.1. Mediante Resolución No. 146 del 17 de junio de 1994, el entonces Ministerio del Medio Ambiente (MMA) otorgó Licencia Ambiental a la sociedad TRITÓN RESOURCES COLOMBIA INC., para el proyecto denominado *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* localizado en jurisdicción del municipio Sabana de Torres (Santander).

2.2. Por medio de Resolución No. 290 del 01 de abril de 2001, el mencionado Ministerio autorizó la cesión de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* de la sociedad TRITÓN RESOURCES COLOMBIA INC., a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC, hoy PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH.

2.3. Con Auto No. 2764 del 5 de septiembre de 2008, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MADVT) efectuó seguimiento y control al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con base en el Concepto Técnico No. 1561 del 29 de agosto de 2008.

2.4. En contra del Auto No. 2764 del 5 de septiembre de 2008, la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMHB interpuso recurso de reposición por medio de documento con radicado No. 4120-E1-108405 del 22 de septiembre de 2008, y éste fue resuelto mediante Auto No. 3435 del 25 de noviembre de 2008, en el cual se dispuso modificar la obligación establecida en el artículo primero del acto administrativo recurrido, en el sentido de requerir a la investigada para que presentara un registro fotográfico de las áreas intervenidas por el proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con el objeto de verificar la ejecución de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), para la restauración ambiental de tales sitios, incluida la adecuación y revegetalización de la zona del relleno sanitario.

2.5. A través de Resolución No. 517 del 28 de mayo de 2013, la ANLA modificó vía seguimiento la Resolución No. 146 del 17 de junio de 1994, en el sentido de imponer la obligación de inversión del 1%, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica de la quebrada Santos Gutiérrez.

2.6. En contra de la Resolución No. 517 del 28 de mayo de 2013, la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC. interpuso recurso de reposición, a través del radicado No. 4120-E1-25820 del 20 de junio del 2013, siendo resuelto por medio de la Resolución No. 864 del 30 de julio de 2014, mediante la cual se dispuso a confirmar en todas sus partes el acto administrativo recurrido.

2.7. Mediante Auto No. 7455 del 28 de noviembre de 2018, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 5385 del 17 de septiembre de 2018, el cual contiene lo evidenciado en visita técnica realizada el día 15 de agosto de 2018.

2.8. Por medio del Auto No. 5532 del 23 de julio de 2019, la ANLA rechazó la solicitud de revocatoria directa presentada por la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, a través de documento con radicado No. 2018186789-1-000 de 31 de diciembre de 2018, respecto de la Resolución No. 207 del 28 de febrero de 2002, el Auto No. 2764 del 5 de septiembre de 2008, el Auto No. 3435 del 25 de noviembre de 2008, la Resolución No. 517 del 28 de mayo de 2013 y el Auto No. 7455 del 28 de noviembre de 2018.

2.9. A través del Auto No. 3994 del 8 de mayo de 2020, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 2259 del 16 de abril de 2020, que contiene los hallazgos obtenidos en visita técnica realizada entre los días 10 y 11 de marzo de 2020.

2.10. Mediante Auto No. 4065 del 11 de mayo de 2020, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con base en el Concepto Técnico No. 1308 del 6 de marzo de 2020, en lo relacionado con obligaciones de compensación e inversión del 1%.

2.11. Con Auto No. 6802 del 26 de agosto de 2021, la ANLA rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio apelación, interpuesto por la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, por medio de documento con radicado No. 2020077384-1-000 del 18 de mayo de 2020, en contra del Auto No. 4065 del 11 de mayo de 2020.

2.12. En Acta No. 118 del 31 de marzo de 2022, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con base en el Concepto Técnico No. 1592 del 30 de marzo de 2022, con el fin de establecer el estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del referido proyecto.

2.13. En Acta No. 619 del 28 de septiembre de 2023, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con base en el Concepto Técnico No. 6281 del 28 de septiembre de 2023, con el fin de establecer el estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del referido proyecto.

2.14. Mediante Resolución No. 2674 del 16 de noviembre de 2023, la ANLA aceptó el desistimiento solicitado por la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, del proyecto *"Capacitación Ambiental para la formación de Promotores de la Comunidad de la vereda Cruce Robledo del Municipio de Sabana de Torres",* a ejecutar bajo la línea de inversión *"Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad",* presentado a través de documento con radicado No. 20236200037012 de 26 de abril de 2023, y excluyó algunas obligaciones de las cuales se venían requiriendo su cumplimiento.

III. CASO CONCRETO:

En este punto, esta Autoridad enunciará los hechos por los cuales se ordenará el inicio de la presente actuación sancionatoria de conformidad con el postulado del artículo 18[3] de la Ley 1333 de 2009, en contra de la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, con NIT 800.000.750-8, y con fundamento en el Concepto Técnico No. 9015 del 18 de diciembre de 2023, de la siguiente manera:

3.1. Hecho primero:

El primer hecho consiste en que la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH no presentó ante esta Autoridad, el acta de entrega a satisfacción con el propietario del predio en el cual se llevó a cabo la perforación del pozo Liebre Deep-1, en presunto incumplimiento de lo establecido en la Ficha 10. Plan de Restauración; el artículo primero del Auto No. 7455 del 28 de noviembre de 2018; el artículo primero del Auto No. 3994 del 8 de mayo de 2020; los requerimientos Nos. 1 y 5 del Acta No. 118 del 31 de marzo de 2022; y el requerimiento No. 1 del Acta No. 619 del 28 de septiembre de 2023.

Al respecto, la Ficha 10. Plan de Restauración establece las siguientes medidas:

Programas y proyectos: Plan de restauración **Ficha No. 10: Plan de restauración**					
		Tipo de Medida			
Impacto atendido	**Medidas de Manejo**	**Prevención**	**Mitigación**	**Corrección**	**Compensación**

[3] *"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".*

No reporta	**Medida 1.** - Si después de abandonar el área de la localización se presentan zonas inestables, se aplicarán los correctivos necesarios, como la revegetalización. Además de garantizará la continuidad en la producción biológica del suelo y la potabilidad de los cuerpos de agua. - El establecimiento del pozo exploratorio no implica riesgos ecológicos importantes, siempre y cuando se haga un adecuado manejo de desechos y siguiendo las normas establecidas de seguridad industrial.	X	X		
	Medida 2. Obras de infraestructura. - Remoción de escombros, estabilización del terreno y en caso de decidirse el abandono, se deberá inutilizar la vía de acceso al pozo que construyó para tal fin. Para decidir acerca de la utilización de la carretera hay que tener en cuenta la opinión de la autoridad ambiental y del dueño del predio. - Todos los elementos que se establecieron en el lugar, deberán ser retirados al momento del abandono, como son: talleres, maquinaría, casetas, etc., además de ser indispensable el cierre de las piscinas de lodos, del foso de basuras, del pozo séptico y demás estructuras realizadas, neutralizando cualquier foco de posible contaminación.	X	X		
	Medida 3. Abandono del área. - Una vez finalizado el proyecto, el pozo perforado deberá taparse y abandonarse, de tal manera que se aíslen las zonas subterráneas y se protejan las aguas freáticas y superficiales. - En caso de que se presenten zonas inestables, se aplicarán labores de estabilización de taludes, construcción de gaviones, trinchos, repoblación vegetal y todas aquellas obras que se requieran para adecuar el área a su estado inicial. - Es de esperarse que con un correcto manejo de residuos sólidos y líquidos y el seguimiento de las normas de seguridad industrial, el desmantelamiento del pozo Deep-1 no causará ni implicará riesgos ecológicos.	X	X		
	Medida 4. Revegetalización.				

	- Luego de haber concluido la perforación, se procederá a restaurar la zona, teniendo en cuenta los criterios del dueño y de la entidad ambiental competente. - Una vez concluidas las labores de perforación se procederá a la recuperación vegetal de la zona. - Teniendo en cuenta la opinión del dueño del predio, se llevará a cabo la revegetalización, bien sea para fines pecuarios, productores o protectores.		X	X	

La ANLA efectuó seguimiento y control a la presente obligación, emitiendo los siguientes actos administrativos, en los cuales se requirió su cumplimiento, así:

- **Auto No. 7455 del 28 de noviembre de 2018,** emitido con fundamento en el Concepto Técnico No. 5385 del 17 de septiembre de 2018, en el que se requirió a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, que presentara soportes documentales que dieran cuenta de la entrega del predio en el cual se perforó el pozo Liebre Deep-1, así:

> *"ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar a la Sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC, para que al día siguiente a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente los soportes documentales de satisfacción de las condiciones de entrega del área del propietario intervenidas por el proyecto de Perforación Exploratoria del Pozo Liebre Deep-1, en el que indique que acepta las estructuras de concreto que se encuentran en el predio, en cumplimiento a lo establecido en la ficha de manejo ambiental Restauración de áreas, al plan de desmantelamiento y abandono, el artículo primero del Auto 2764 del 5 de septiembre de 2008 y el artículo primero del Auto 3435 del 25 de noviembre de 2008.*
>
> *PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que el propietario del predio no esté de acuerdo con las estructuras de concreto que se encuentran en el área, la sociedad deberá retirar alcantarillas, la placa de concreto donde se encuentra el pozo, retirar material de sub-base identificado sobre la vía y aplicar capa orgánica y revegetalizar, para dejar el área en las mismas condiciones que fueron encontradas.*
>
> *PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez se cumpla con lo establecido en la licencia ambiental y el Plan de Manejo Ambiental PMA, y la sociedad se encuentre a paz y salvo con el propietario del predio con respecto a las actividades de desmantelamiento y restauración del área donde se encontraba el pozo exploratorio Liebre Deep-1, se deberá socializar con la comunidad aledaña y con las autoridades municipales del área de influencia directa -AID acerca de la ejecución de estas actividades".*

- **Auto No. 3994 del 8 de mayo de 2020,** emitido con fundamento en el Concepto Técnico No. 2259 del 16 de abril de 2020, en el que se requirió a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, disponiendo lo siguiente:

"ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la Licencia Ambiental otorgada y el Plan de Manejo Ambiental, relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación:

1. Presentar los soportes documentales de satisfacción de las condiciones de entrega del área del propietario intervenidas por el proyecto de Perforación Exploratoria del Pozo Liebre Deep-1, en el que indique que acepta las estructuras de concreto que se encuentran en el predio, en cumplimiento a lo establecido en la ficha de manejo ambiental Restauración de áreas, al plan de desmantelamiento y abandono, el artículo primero del Auto 2764 del 5 de septiembre de 2008, el artículo primero del Auto 3435 del 25 de noviembre de 2008 y del artículo primero y parágrafos primero y segundo del Auto 7455 del 28 de noviembre de 2018, teniendo en cuenta lo siguiente:

a. En caso de que el propietario del predio no esté de acuerdo con las estructuras de concreto que se encuentran en el área, la sociedad deberá retirar alcantarillas, la placa de concreto donde se encuentra el pozo, retirar material de sub-base identificado sobre la vía y aplicar capa orgánica y revegetalizar, para dejar el área en las mismas condiciones que fueron encontradas.

b. Una vez se cumpla con lo establecido en la licencia ambiental y el Plan de Manejo Ambiental PMA, y la sociedad se encuentre a paz y salvo con el propietario del predio con respecto a las actividades de desmantelamiento y restauración del área donde se encontraba el pozo exploratorio Liebre Deep-1, se deberá socializar con la comunidad aledaña y con las autoridades municipales del área de influencia directa AID acerca de la ejecución de estas actividades.

PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez la Sociedad efectué las obligaciones expuestas en este artículo, deberá enviar comunicación con los debidos soportes, informando la ejecución de las misma, en consecuencia se evaluará el cumplimiento total de obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El presente artículo no modifica los plazos señalados inicialmente en los actos administrativos mencionados y se establece sin perjuicio de las medidas sancionatorias a que haya lugar, por la no ejecución de las obligaciones en el plazo previsto inicialmente".

- **Acta No. 118 del 31 de marzo de 2022,** en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control del proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con base en el Concepto Técnico No. 1592 del 30 de marzo de 2022, en la que se reiteró el requerimiento de entrega a paz y salvo del predio en el cual se perforó el pozo Liebre Deep-1, así:

REQUERIMIENTO No. 1 Concepto Técnico No. 1592 del 30 de marzo de 2022	***OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO ORIGINAL/ SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO***
Presentar los soportes documentales de satisfacción de las condiciones de entrega del área del propietario intervenida por el proyecto de Perforación Exploratoria del Pozo Liebre Deep-1, en el que indique que acepta las estructuras de concreto que se encuentran en el predio, en cumplimiento a lo establecido en la ficha de manejo ambiental Restauración de áreas, al plan de desmantelamiento y abandono, el artículo primero del Auto 2764 del 5 de septiembre de 2008, artículo primero del Auto 3435 del 25 de noviembre de 2008, artículo primero y parágrafos primero y segundo del Auto 7455 del 28 de noviembre de 2018, y numeral 1 del artículo primero del Auto 3994 del 8 de mayo de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente: *a. En caso de que el propietario del predio no esté de acuerdo con las estructuras en concreto que se encuentran en el área, la sociedad deberá retirar alcantarillas, la placa de concreto donde se encuentra el pozo, retirar el material sub-*	*La sociedad indica que el requerimiento es claro y dará respuesta oportuna al mismo.* *La ANLA indica a la sociedad que se puede solicitar un espacio con los especialistas de 1% con el fin de atender los requerimientos.*	*Se mantiene el requerimiento como definitivo.*

base identificado sobre la vía y aplicar capa orgánica y revegetalizar, para dejar el área en las mismas condiciones que fueron encontradas. *b. Una vez se cumpla con lo establecido en la licencia ambiental y el Plan de Manejo Ambiental PMA, y la sociedad se encuentre a paz y salvo con el propietario del predio con respecto a las actividades de desmantelamiento y restauración del área donde se encontraba el pozo exploratorio Liebre Deep-1, se deberá socializar con la comunidad aledaña y con las autoridades municipales del área de influencia directa – AID, acerca de la ejecución de las actividades.*		

REQUERIMIENTO No. 5 Concepto Técnico No. 1592 del 30 de marzo de 2022	***OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO ORIGINAL/ SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO***
Remitir el certificado de tradición y libertad del predio donde se ubica el proyecto de perforación exploratoria Liebre Deep, del expediente LAM0204, en complemento del cumplimiento de la obligación del artículo primero del Auto 7455 del 28 de noviembre de 2018.	*La sociedad manifiesta que el requerimiento es claro y dará respuesta oportuna al mismo, pero informa que en la actualidad no tienen un proyecto de perforación exploratoria.* *La ANLA indica que comoquiera que se tienen pendiente obligaciones, el presente requerimiento se*	*Se mantiene el requerimiento como definitivo.*

	realiza como complemento. *De igual manera, se entiende la etapa actual del proyecto, pero existen obligaciones pendientes respecto del instrumento de manejo y control otorgado por esta Autoridad Nacional.*	

- **Acta No. 619 del 28 de septiembre de 2023,** en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con fundamento en el Concepto Técnico No. 6281 del 28 de septiembre de 2023, con el fin de establecer el estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* así:

3. PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DETERMINADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR OBSERVACIONES POR PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO SOBRE LOS MISMOS.		
REQUERIMIENTOS REITERADOS *Reiterar a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, el cumplimiento de las siguientes medidas y obligaciones ambientales, en los términos y condiciones en que fueron establecidos en los actos administrativos que se enuncian a continuación:*		
REQUERIMIENTO	***OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO ORIGINAL / SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO***
REQUERIMIENTO 1: *Presentar los soportes documentales de entrega a satisfacción al propietario del área intervenida por el proyecto de perforación exploratoria del pozo Liebre Deep – 1, en el que indique que acepta las estructuras de concreto que se encuentran en el predio, en*	*PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH manifiesta si se puede presentar otro documento en caso de que no se realice la sucesión y por lo tanto no sea el certificado de tradición.* *Manifiesta el representante de la ANLA, en principio no se puede suplir por otro documento sin embargo, se debe hacer todas las gestiones posibles para que*	*El requerimiento se mantiene en los términos y literalidad inicialmente expuestos.*

cumplimiento en lo establecido en la Ficha 10 Plan Restauración de áreas, teniendo en cuenta lo siguiente: a. En caso de que el propietario del predio no esté de acuerdo con las estructuras de concreto que se encuentran en el área, la sociedad deberá retirar alcantarillas, la placa de concreto donde se encuentra el pozo, retirar material de sub-base identificado sobre la vía y aplicar capa orgánica y revegetalizar, para dejar el área en las mismas condiciones que fueron encontradas. b) Presentar los soportes documentales de la socialización con la comunidad aledaña, una vez se cumpla con lo establecido en la licencia ambiental y el Plan de manejo Ambiental PMA, y la sociedad se encuentre a paz y salvo con el propietario del predio con respecto a las actividades de desmantelamiento y restauración del área donde se encontraba el pozo exploratorio Liebre Deep – 1. c) Remitir el Certificado de tradición y Libertad. En cumplimento del artículo primero del Auto 2764 de 5 de septiembre de 2008,	*se allegue este documento, el cual da la certeza de los propietarios.* *En el caso que no se pueda allegar el mismo se deberá acreditar todas las gestiones y esta entidad procederá a revisar el caso específico, también se indica que en el acta se deberá indicar las responsabilidades de los propietarios en relación con la infraestructura.*	

del artículo primero del Auto 3435 de 25 de noviembre de 2008, del artículo primero y parágrafos primero y segundo del Auto 7455 de 28 de noviembre de 2018, de los literales a y b del numeral 1 del artículo primero del Auto 3994 de 8 de mayo de 2020 y de los literales a y b del requerimiento 1 y del requerimiento 5 del acta 118 del 31 de marzo de 2022.		

De acuerdo con lo expuesto, la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH no presentó ante esta Autoridad, el acta de entrega a satisfacción con el propietario del predio en el cual se llevó a cabo la perforación del pozo Liebre Deep-1, en presunto incumplimiento de lo establecido en la Ficha 10. Plan de Restauración; el artículo primero del Auto No. 7455 del 28 de noviembre de 2018; el artículo primero del Auto No. 3994 del 8 de mayo de 2020; los requerimientos Nos. 1 y 5 del Acta No. 118 del 31 de marzo de 2022; y el requerimiento No. 1 del Acta No. 619 del 28 de septiembre de 2023; situación que deriva en una presunta infracción conforme a lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, que dispone:

> *"ARTÍCULO 5. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. […]".*

Sobre este punto, el Concepto Técnico No. 9015 del 18 de diciembre de 2023, en el que se consignó el análisis realizado al expediente LAM0204, del que se concluyó recomendar la apertura del presente procedimiento sancionatorio ambiental, señala:

> *"Por lo tanto y con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas,* ***se procede a motivar el inicio de apertura de proceso sancionatorio ambiental dado que la Sociedad no ha presentado los soportes documentales de entrega a satisfacción al propietario del área intervenida por el proyecto de perforación exploratoria del pozo Liebre Deep, donde se encuentra a la fecha infraestructura presente que deberá ser acogida por el mismo,*** *adicionalmente se encuentra un vacío documental de casi 15 años que entorpece las labores en el seguimiento ambiental. Así mismo, es de precisar que el soporte solicitado hace parte del cumplimiento a lo dispuesto en la ficha de manejo ambiental Restauración de áreas, al plan de desmantelamiento y abandono del PMA aprobado por la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 146 del 17 de junio de 1994".* (Destacado propio).

Así las cosas y evidenciándose un presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* en la parte dispositiva del presente acto administrativo se ordenará la apertura del presente procedimiento sancionatorio ambiental, de conformidad con el postulado del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que preceptúa:

> *"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".*

3.2. Hecho segundo:

El segundo hecho consiste en que la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH no presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del año 2019, en presunto incumplimiento de lo establecido en el numeral 11 del artículo segundo de la Resolución No. 146 del 17 de junio de 1994, que establece la obligación a cargo de la investigada, de realizar un seguimiento ambiental permanente a las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* el cual debía ser presentado en informes de cumplimiento ambiental, así:

> *"ARTÍCULO SEGUNDO. La Licencia Ambiental otorgada mediante esta Resolución, está sujeta al cumplimiento las obligaciones que se establecen a continuación:*
>
> *[…]*
>
> *11. Durante el tiempo de construcción de las obras se deberá efectuar un seguimiento ambiental permanente en forma directa o a través de una Interventoría contratada con una entidad especializada, con el fin de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente providencia.* ***Se deberán***

presentar Informes mensuales al Ministerio del Medio Ambiente de ese seguimiento". (Destacado propio).

La ANLA efectuó seguimiento y control al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* expidiendo las siguientes actas de seguimiento, en las cuales se requirió a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, para que presentara el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del año 2019, de la siguiente manera:

- **Acta No. 118 del 31 de marzo de 2022,** en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con fundamento en el Concepto Técnico No. 1592 del 30 de marzo de 2022, en la que se requirió la presentación del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del año 2019, así:

"REQUERIMIENTO PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO

Requerir a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH para que presente en el término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación del acta de la presente reunión de control y seguimiento, los soportes de cumplimiento de las obligaciones que se enuncian a continuación:

REQUERIMIENTO No. 7 Concepto Técnico No. 1592 del 30 de marzo de 2022	***OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO ORIGINAL/ SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO***
Presentar los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 077 del 16 de enero de 2019, modificada por la Resolución 549 del 26 de junio de 2020, y el numeral 6, artículo segundo de la Resolución 146 del 17 de junio de 1994.	*La sociedad indica que el requerimiento es claro y dará respuesta oportuna al mismo.*	*Se mantiene el requerimiento como definitivo.*

- **Acta No. 619 del 28 de septiembre de 2023,** en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control ambiental realizada al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con fundamento en el Concepto Técnico No.

6281 del 28 de septiembre de 2023, y en la que se requirió nuevamente a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, así:

3. PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DETERMINADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR OBSERVACIONES POR PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO SOBRE LOS MISMOS.		
REQUERIMIENTOS REITERADOS *Reiterar a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, el cumplimiento de las siguientes medidas y obligaciones ambientales, en los términos y condiciones en que fueron establecidos en los actos administrativos que se enuncian a continuación:*		
REQUERIMIENTO	***OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO ORIGINAL / SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO***
REQUERIMIENTO 2: *Presentar el informe de cumplimiento ambiental- ICA para el año 2019, de acuerdo con lo establecido en el manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, en concordancia con la Resolución 077 de 16 de enero de 2019, modificada por la Resolución 549 de 26 de junio de 2020 y en cumplimiento del requerimiento 7 del Acta 118 de 31 de marzo de 2022.*	*PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, solicita la aclaración frente a la reiteración del requerimiento, para el año 2019.* *ANLA, indica que el requerimiento 7 del Acta 118 de 31 de marzo de 2022, se elevó para los dos periodo de seguimiento 2019 y 2020, para lo cual se allegó solo el del año 2020.*	*El requerimiento se mantiene en los términos y literalidad inicialmente expuestos.*

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH no presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del año 2019, en presunto incumplimiento de lo establecido en el numeral 11 del artículo segundo de la Resolución No. 146 del 17 de junio de 1994, y lo señalado en el requerimiento No. 7 del Acta No. 118 del 31 de marzo de 2022, y el requerimiento No. 2 del Acta No. 619 del 28 de septiembre de 2023; situación que deriva en una presunta infracción ambiental al tenor de lo dispuesto en el artículo 5, que señala:

"ARTÍCULO 5. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. […]".

Sobre este hecho, el Concepto Técnico No. 9015 del 18 de diciembre de 2023, en el cual se analizó la procedencia de ordena la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, indicó:

"Es de precisar que, en el seguimiento documental, se encontró que ***la Sociedad no cuenta con soportes de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución, actas de seguimiento y control y actos administrativos. Adicionalmente hasta la fecha de elaboración del presente concepto, la Sociedad no ha emitido respuesta a los requerimientos del último acto administrativo emitido por la ANLA con fecha del 28 de septiembre de 2023.***

Por lo tanto y con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, se procede a motivar el inicio de apertura de proceso sancionatorio ambiental dado que la Sociedad no ha presentado el informe de cumplimiento ambiental del año 2019 *que permita observar las acciones y medidas adelantadas para ese periodo conforme a las actividades realizadas, además de no presentar dicho insumo acorde a las fechas establecidas en la Resolución 077 de 16 de enero de 2019, modificada por la Resolución 549 de 26 de junio de 2020 y al numeral 6, artículo segundo de la Resolución 146 del 17 de junio de 1994, dejando un vacío documental de casi 4 años en los seguimientos de control y seguimiento ambiental".* (Destacado propio).

Así las cosas, en la parte dispositiva del presente auto se ordenará el inicio de una investigación sancionatoria en contra de la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que señala:

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".

IV. INCUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

De acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17[4] de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente LAM0204, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente SAN0063-00-2024, así:

1. Resolución No. 146 del 17 de junio de 1994, mediante la cual el entonces Ministerio del Medio Ambiente (MMA) otorgó Licencia Ambiental a la sociedad TRITÓN RESOURCES COLOMBIA INC., para el proyecto denominado *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD".*

2. Resolución No. 290 del 01 de abril de 2001, a través de la cual el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) autorizó la cesión de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* de la sociedad TRITÓN RESOURCES COLOMBIA INC., a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC, hoy PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH.

3. Resolución No. 517 del 28 de mayo de 2013, mediante la cual la ANLA modificó vía seguimiento la Resolución No. 146 del 17 de junio de 1994, por

---

[4] *"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos".*

medio de la cual se otorgó licencia ambiental para el proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD".*

4. Resolución No. 864 del 30 de julio de 2014, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 517 del 28 de mayo de 2013.

5. Concepto Técnico No. 5385 del 17 de septiembre de 2018, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Auto No. 7455 del 28 de noviembre de 2018.

6. Auto No. 7455 del 28 de noviembre de 2018, a través del cual la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 5385 del 17 de septiembre de 2018.

7. Auto No. 5532 del 23 de julio de 2019, mediante el cual la ANLA rechazó la solicitud de revocatoria directa presentada por la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, en contra del Auto No. 7455 del 28 de noviembre de 2018.

8. Concepto Técnico No. 2259 del 16 de abril de 2020, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Auto No. 3994 del 8 de mayo de 2020.

9. Auto No. 3994 del 8 de mayo de 2020, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 2259 del 16 de abril de 2020.

10. Concepto Técnico No. 1308 del 6 de marzo de 2020, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Auto No. 4065 del 11 de mayo de 2020.

11. Auto No. 4065 del 11 de mayo de 2020, mediante el cual la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con base en el Concepto Técnico No. 1308 del 6 de marzo de 2020.

12. Auto No. 6802 del 26 de agosto de 2021, a través del cual la ANLA rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio apelación, interpuesto en contra del Auto No. 4065 del 11 de mayo de 2020.

13. Concepto Técnico No. 1592 del 30 de marzo de 2022, fundamento técnico de expedición del Acta No. 118 del 31 de marzo de 2022.

14. Acta No. 118 del 31 de marzo de 2022, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con base en el Concepto Técnico No. 1592 del 30 de marzo de 2022.

15. Concepto Técnico No. 6281 del 28 de septiembre de 2023, fundamento técnico de expedición del Acta No. 619 del 28 de septiembre de 2023.

16. Acta No. 619 del 28 de septiembre de 2023, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada al proyecto *"Perforación del Pozo Exploratorio Liebre Deep – PELD",* con base en el Concepto Técnico No. 6281 del 28 de septiembre de 2023.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no de los hechos objeto de estudio, pues aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, con NIT 800.000.750-8, representada legalmente por el señor Ian Graham Gollop, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0063-00-2024 estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación mencionada en el presente artículo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH, con NIT 800.000.750-8, por intermedio de su Representante Legal, señor Ian Graham Gollop, al correo electrónico petrosantander@petrosantander.com.co o, en su defecto, al señor Víctor Low, en su calidad de Primer Suplente del Representante Legal de la sociedad investigada,

de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad con el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 18 ABR. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

YOHANA ALEXANDRA GOMEZ AGUDELO
CONTRATISTA

HERNAN ANTONIO PANESSO MERCADO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0063-00-2024
Concepto Técnico No. 9015 del 18 de diciembre de 2023

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Proceso No.: 20241420024495

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad